

1530632-66.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... o réu registra reincidência por tráfico de drogas (processo 0000568-12.2013.826.0050), compensada, integralmente, pela confissão.

Na fase derradeira, as circunstâncias dos fatos determinam a redução da pena em 2/3 por força da tentativa. Isso porque o réu não esteve nem perto da aproximação do resultado, sendo prontamente interrompido pela testemunha. Assim, a pena definitiva é de 1 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1530632-66.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1530632-66.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE MENEZES DA COSTA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de GUILHERME HENRIQUE MENEZES DA COSTA, qualificado a fl. 11, como incurso nas sanções impostas no art. 157, caput, combinado com o art. 14, II, do CP.

No dia 23 de dezembro de 2019, por volta das 07h55min, na Rua Novo Cruzeiro, 300, Vila Curuca, nesta cidade e comarca, o réu tentou subtrair, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas Ivoneide Juriti Souza Cardoso e Reinaldo Batista Dos Santos, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 07/10 e auto de exibição, apreensão de fls. 12).

Pois bem.

Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se ao local dos fatos imbuído do firme propósito de efetuar subtrações.

Ocorre que as vítimas estavam na via pública quando foram abordadas por GUILHERME, que, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, anunciou o roubo. Nesse momento, a vítima Reinaldo questionou o porquê da ação delitativa, instante em que o denunciado se evadiu do local.

Ocorre que após serem acionados, os policiais militares colheram as características do denunciado, ocasião em que, na Rua Orminda Pinto, altura do numeral 10, Vila

Nova Conceição, a cerca de 300 metros do local dos fatos, alcançaram e detiveram GUILHERME.

Em poder do denunciado, os policiais lograram êxito em encontrar o simulacro de arma de fogo.

Realizado o auto de reconhecimento pessoal, as vítimas reconheceram GUILHERME como sendo o autor da tentativa de roubo (fl. 11). A conduta do réu acarretou sofrimento às vítimas e traumas de difícil cura, o que conduz a inegável dano moral.

Em audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.38/40)

Habeas corpus nº 0000843-67.2020.8.26.0000 impetrado em favor do réu (fls.105/107). Indeferida a liminar (fls.101/104)

Ministério Público entendeu pelo arquivamento do inquérito policial em relação ao crime de roubo tentado. Requereu, por entender tratar-se de delito de ameaça, em razão de desistência voluntária, remessa dos autos ao JECRIM (fls. 55/57).

Revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do investigado (fls.58/59).

Manifestação da PGJ, designando outro Promotor de Justiça para oferecimento da Denúncia e prosseguimento nos ulteriores termos da ação penal (fls.75/78).

Em 11/02/20, foi recebida a denúncia (fls.100) oferecida.

Réu citado (fls.115). Defesa prévia (fls.119).

Manutenção da denúncia (fls.120).

Laudo pericial arma de pressão (fls.150/153).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no boletim de ocorrência (fls.7/10), no auto de exibição e apreensão (fls.12), no laudo pericial da arma de pressão (fls.150/153), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa.

Os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova produzida em juízo.

A vítima Ivoneide afirmou que estava na via pública, ao encontro de Reinaldo, quando o réu se aproximou e mostrou-lhe o simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, visando a subtração da bolsa da mesma. Apareceu Reinaldo, que estava num carro nas proximidades, e advertiu o réu, que se evadiu.

Reinaldo prestou igual depoimento: viu a abordagem, Ivoneide foi abordada pelo réu, anunciando o assalto mediante simulacro de arma de fogo à vítima. Saiu do carro e se apresentou, o réu, então se evadiu. Acionou a polícia.

O policial Carmo, acionado, logrou localizar o réu, pelas características do mesmo.

A vítima narrou a tentativa de roubo, mediante o uso de simulacro de arma de fogo.

O réu, no interrogatório, confessou o crime: disse que anunciou o assalto, mediante simulacro de arma de fogo, a Ivoneide, mostrando-lhe o simulacro de arma de fogo, quando Reinaldo saiu do carro onde estava, esperando Ivoneide, e se apresentou, dirigindo palavras. Então, evadiu-se, vindo a ser preso pela polícia.

Pelo conjunto probatório, comprovadas a autoria e materialidade. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem grande valor probatório, não havendo indícios de que ela tenha agido em prejuízo do réu ou estava empenhada na condenação.

Os depoimentos são uníssomos e lógicos, de modo que não há espaço para dúvidas sobre a condenação.

Afasto a pretensão defensiva de que seja aplicada a desistência voluntária. Isso porque, a empreitada criminosa foi obstada pela testemunha e não por iniciativa livre e voluntária do réu, como ele próprio confessou em audiência, portanto, foi impedido por circunstância alheia a sua vontade.

Portanto, passo a analisar e a individualizar a pena.

Nos termos do art. 157, caput, do CP, a pena mínima é de 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, o crime não foge à espécie. Anoto maus antecedentes do réu (processo 0045566-02.2012.8.26.0050), que mesmo entendendo a Defesa se tratar de processo antigo, tal feito se mostra suficiente a comprovar perfil desvirtuado e autorizar o incremento da pena. Adotar o pretendido pela Defensoria Pública é ignorar os antecedentes como se nunca tivessem existindo, o

que não comporta deferimento. Portanto, a pena-base fica fixada 1/6 acima do patamar anterior: 4 anos, 8 meses e 11 dias-multa.

Na segunda-fase, o réu registra reincidência por tráfico de drogas (processo 0000568-12.2013.826.0050), compensada, integralmente, pela confissão.

Na fase derradeira, as circunstâncias dos fatos determinam a redução da pena em 2/3 por força da tentativa. Isso porque o réu não esteve nem perto da aproximação do resultado, sendo prontamente interrompido pela testemunha. Assim, a pena definitiva é de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 3 dias-multa.

Impossível a aplicação aqui do artigo 77 do Código Penal – Suspensão Condicional da Pena, primeiro porque se trata de matéria afeta às execuções penais. Segundo, o réu é reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes, a afastar qualquer aplicação da benesse pretendida.

Por fim, o regime prisional é o semiaberto por adequado ao perfil do réu (reincidência), ao modus operandi e ao quantum de pena aplicado. Dados tais aspectos, ainda, defiro eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno GUILHERME HENRIQUE MENEZES DA COSTA como incurso nas sanções impostas no artigo 157, “caput”, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 3 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Autorizo a destruição do simulacro apreendido às fls.12. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 14 de julho de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito